

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고·주의 요구

제 목 : [1] 위약업무 처리 소홀
관 계 부 서 : 보령지사
조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 보령지사
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용계약단위의 전기사용 용도에 따라 계약종별을 주택용, 교육용, 일반용, 산업용, 농사용, 가로등 전력으로 구분하여 적용하고 있고, 농사용 전력의 경우 영세 농어민 등을 지원하기 위해 전기요금을 원가 이하로 공급하고 있어 기본공급약관에 열거된 용도에 한하여 이를 적용하고 있다.

[표 1] 계약종별별 전기요금 단가 차이 비교('24.10.24 시행 기준)*

구분	산업용	일반용	교육용	가로등	농사용
기본요금	163.8원	140.2원	118.8원	112.6원	68.6원

* 기준 조건 : 계약전력 300kW이상 고압전력A, 여름철(6~8월), 중간부하시간대(해당시), 선택요금II

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 가축분뇨 처리시설

「기본공급약관」 제60조에 따르면 가축분뇨 처리시설은 처리대상 물질 중

90% 이상이 가축분뇨이며, 축산물 생산자 또는 축산물 생산자단체가 직접 운영하는 경우에 한해 농사용전력을 적용하도록 하고 있다.

또한 동 시행세칙 제43조 ②항 7호에 따르면 “축산업 운영에 직접 필요한 축산분뇨(공동)처리시설”의 농사용전력 적용 기준을 세부적으로 명시¹⁾하고 있어, 약관 제60조의 가축분뇨처리장 농사용전력 적용 기준이 축산물 생산자가 축산업(축사)을 운영하는 과정에서 부대시설의 성격으로 사용되는 경우로 한정하고 있음을 나타내고 있다.

따라서 가축분뇨(공동)처리장의 계약종별을 적용할 때에는 그 처리시설이 축산업 운영에 부수하여 이용되는 것인지, 아니면 가축분뇨 처리업 그 자체가 전기사용자의 목적사업으로 존재하는 것인지 여부를 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

나. 수산물 생산자의 수산물 건조시설

「기본공급약관」 제60조 및 동 시행세칙 제43조 ②항 5호에 따르면 수산물 생산자가 사용하는 수산물 건조시설은 농사용전력을 적용할 수 있으나, 그 외 수산물 저온보관 및 제빙, 냉동시설 또는 수산물 생산자가 아닌 매수·수탁자의 경우 [표 2]과 같이 예외적인 경우를 제외하고는 농사용전력을 적용할 수 없다.

1) 시행세칙 제43조 ②항 7. 축산업 운영에 직접 필요한 축산분뇨(공동)처리시설을 동일 구내에서 별개의 전기사용계약 단위로 분리하거나, 입지조건상 축사와 인접하여 설치하고 별개의 전기사용 계약단위로 공급받을 경우에도 농사용 전력(을)을 적용할 수 있다.

[표 2] 수산물 관리고객에 대한 적용 계약종별(기본공급약관시행세칙 제43조 ②항 5호)

구 분	생 산 자	매수·수탁자
저온보관	수협, 어촌계 : 농사용전력(을)	수협, 어촌계 : 농사용전력(을)
	기타 : 산업용전력	기타 : 산업용전력
건 조	농사용전력(을) (생산자가 회원으로 가입된 조합대행 및 공동건조 포함)	산업용전력
제빙·냉동	수협, 어촌계 : 농사용전력(을)	수협, 어촌계 : 농사용전력(을)
	기타 : 산업용전력	기타 : 산업용전력

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 가축분뇨 처리업 운영법인의 농사용전력 적용

보령지사 관내 계약종별 농사용전력을 적용받고 있는 고객을 점검한 결과, ●●●●●(주) 고객은 직접적으로 축산업을 운영하지 않고 가축분뇨 처리업을 주목적사업으로 하고 있음에도, 최초 송전일 이후 감사일 현재까지 농사용전력을 적용받고 있어 약관에 위배되게 전기를 사용하고 있음을 확인하였다.[표 3]

[표 3] ●●●●●(주) 전기사용계약 현황

계약번호	고객명	용도	계약종별	계약전력	송전일자
익명화	●●●●●(주)	돈사분뇨처리	농사용(을)고압A	950kW	익명화

위약확인을 위한 면담 과정에서 ●●●●●(주)의 대표이사는 ●●●●●(주)이 기본공급약관 및 관련 법령에서 명시하고 있는 “생산자단체”이므로 농사용전력을 적용받는 것이 타당하다고 주장하며 5인 주주의 농업경영체 등록확인서를 제출하였다.[그림 1]

[그림 1] ●●●●●(주) 주주명부 및 각 주주의 농업경영체 등록 확인서²⁾

익명화	
익명화	익명화
익명화	익명화

2) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 농업인과 농업경영체임을 확인하는 서류

이에 약관 및 관련 법령에 따른 생산자단체의 요건을 확인하였는데, ●●●●
 ●●(주)은 농업인 5인 이상이 주주로 참여하고 자본금이 1억원 이상인 농업회사
 법인인 경우에 해당하여 「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」에 따라 「농
 림축산식품부장관이 정하는 요건을 갖춘 생산자단체의 범위」 2호의 요건을 갖추
 고 있었다.

<기본공급약관 시행세칙>

제 43 조 (농사용전력) ②농사용전력(을)의 적용기준은 다음과 같다.

12. 약관 제60조(농사용전력) 제1항 제2호 “마” 및 제2항 제2호의 “생산자단체”아래의 단체
 를 말하며, 해당 법령의 전문생산자 조직은 동일업종에 종사하는 농·어업인으로 구성된 단체
 로 한정한다.

가. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제4조에 따른 단체

나. 「수산업·어촌 발전 기본법 시행령」 제4조에 따른 단체

<농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령>

제4조(생산자단체의 범위) 법 제3조제4호에서 “대통령령으로 정하는 단체”란 다음 각 호의 단
 체를 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 12. 22.>

1. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 그 중앙회
2. 「산림조합법」에 따른 산림조합 및 그 중앙회
3. 「엽연초생산협동조합법」에 따른 엽연초생산협동조합 및 그 중앙회
4. 삭제 <2015. 12. 22.>

5. 농산물을 공동으로 생산하거나 농산물을 생산하여 공동으로 판매·가공 또는 수출하기
 위하여 농업인 5명 이상이 모여 결성한 법인격이 있는 전문생산자 조직으로서 농림축산식품부
 장관이 정하는 요건을 갖춘 단체

<농림축산식품부장관이 정하는 요건을 갖춘 생산자단체의 범위>

1. 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조의 규정에 의한 영농조합법인 중 자본
 금이 1억원이상인 영농조합법인
2. 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조의 규정에 의한 농업회사법인 중 농업
 인 5인이상이 참여하고 자본금이 1억원이상인 농업회사법인

...(후략)

하지만 그 상위 법령인 「농업·농촌 식품산업 기본법 시행령」을 보면 “생산자 단체”에 대해 농업인이 5인 이상이 모여 결성한 법인격이 있는 전문생산자 조직으로서 농림수산식품부장관이 정하는 요건을 갖춘 단체라고 명시하고 있는데, ●●●●●(주)이 제출한 서류만으로는 ① 최초 ●●●●●(주) 발기 시 농업인이 5인 이상이 모여 결성한 사실을 확인할 수 없었고(현 시점에서 농업인이 5인인 사실만 확인됨), ② 당사 약관세칙에서 “전문생산자 조직”에 대해 그 의미를 동일 업종에 종사하는 농·어업인으로 구성된 단체라고 한정하였는데, ●●●●●(주)의 경우 5인 주주 중 3인은 농작물 재배업을 하고 있었고 1인만이 농작물 재배업과 가축 사육업을 겸하고 있어³⁾, 해당 법령에 따른 생산자단체 요건을 충족한다고 보기 어렵다.

또한 「기본공급약관」 및 동 시행세칙에 따르면 가축분뇨 처리시설을 “축산물 생산자 또는 축산물 생산자단체”가 직접 운영하여야 한다고 명시하고 있어, 단순히 농업인이 아니라 축산업에 종사하는 농업인 5인이 공동으로 전문 조직을 결성하여 직접 축산업을 운영하여야 하며, 그 과정에서 가축분뇨 처리시설이 부수적으로 운영되어야 비로소 농사용전력을 공급받음이 합당한 것으로 판단된다.

위와 같은 조건을 종합 고려하였을 때 본 건 ●●●●●(주)의 가축분뇨 처리 시설은 기본공급약관 및 관련법령에서 정하고 있는 농사용전력(을)을 적용받을 수 없음에도 이를 위반하였으므로 최초 송전시점부터를 위약기간(위약금 소멸시효

3) 그 외 1인은 본인에 해당하는 농업경영체 등록(변경등록)확인서를 제출받지 않아 종사업종을 확인할 수 없음

고려 최장 5년)으로 산정한 위약금 2,629,218,220원의 청구 및 계약정상화가 필요하다.

한편 해당 고객의 전기사용신청 당시 보령지사에서 계약종별 검토 및 현장 조사 업무를 적절하게 시행하였는지 여부를 점검하였는데, 당시 신규접수 업무를 처리한 담당자의 답변에 따르면 분뇨처리 생산물(배합사료)을 생산, 판매하는 경우 농사용 적용이 불가하기 때문에 그 내용을 안내하였고 해당 부분을 확인하여 농사용 전력을 적용하였다고 변론하였다.

하지만 가축분뇨 처리시설의 농사용 적용 여부를 판단하기 위해서는 축산물 생산자가 운영하는지 여부를 검토하였어야 했는데, 법인등기부등본 및 정관의 경영목적⁴⁾ 상 축산업에 관한 내용이 없는 점 등 관련 서류 검토에 최소한의 주의를 기울였다더라면 ●●●●●(주)이 법인 설립 시부터 축산물 생산활동을 하지 않았다는 사실을 알 수 있었음에도 계약종별 검토 업무에 소홀했던 것으로 보여진다.

또한 해당 고객의 ‘송전 60일 경과 현장확인’ 업무와 관련하여 당시 현장확인 담당자 및 직상위자의 업무처리 적정성을 확인하였는데, 현재 2명 모두 퇴직하여 그 경위를 파악할 수 없었지만 ●●●●●(주)은 축산물 생산자가 아니므로 전기사용 현장에 측사 등이 없다는 사실을 어렵지 않게 확인할 수 있었음에도 영배시스템에 현장조사 결과 등록 및 결재 처리한 후 별다른 후속조치(계약종별 변경 요청, 위약,

4) <법인등기부등본 상 사업 목적> 1. 축산분뇨 자원화 및 폐기물처리업 2. 비료 제조 및 판매업 3. 축산분뇨 운반 처리업, 4. 환경관련 사업 5. 바이오가스 제조 판매업 6. 사료 알선업
<정관 상 경영 목적> 1-6. 상동 7. 농축산물 및 식품 유통업 8. 농축산업과 관련된 무역업 수출입 알선 및 농축산 기자재의 설치업 9. 위 각 항의 부대하는 사업

중계표 처리 등) 내역을 확인할 수 없어 업무를 소홀히 한 것으로 판단되며 이에 따른 신분상조치가 필요하다.

관계부서 의견

본 사안과 관련한 법률자문사(법무법인 □■) 의견에 따르면 축산물 생산자 단체가 되기 위해서는 ●●●●●(주)의 5인 구성원 전원이 축산업에 종사하여야 한다고 하며, 그렇지 않은 본 건에 대해 위약금 청구가 가능하다고 하였다.

나. 수산물 생산자의 수산물 건조시설

보령지사에서 멸치 건조를 주 용도로 하여 계약종별 농사용전력(을)을 적용 받고 있는 고객을 점검한 결과, 수산물 건조시설은 수산물 생산자가 직접 운영하는 경우에 한해 농사용을 적용하여야 함에도 [표 4]와 같이 4호 고객이 용도에 맞지 않게 농사용전력을 사용하고 있음을 확인하였다.

[표 3] 수산물 건조시설 위약 고객 현황

계약번호	고객명	계약 전력	계약 종별	업종	위약내역	위약기간	위약금(원)
	익명화	농사용 (을)	멸치 건조		①수산물 위탁 건조 ②직원 합숙소 사용	익명화	178,025,200
	익명화				수산물 저온저장 (냉동고 사용)	익명화	32,420,110
	익명화				직원 합숙소 사용	익명화	84,832,350
	익명화					익명화	67,361,140

① ■■■ 고객의 경우 수산물 생산자가 아닌 자가 수산물을 위탁받아 건조 후 이를 판매하는 형태로 전기를 사용 중이었고, ② ♣♣♣ 고객은 멸치건조시설과 수산물 냉동시설을 혼용하고 있었으며, ③ ★★★★★ 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆은 멸치 건조공장 내 직원 합숙소를 혼용하여 그 용도를 위반하였으므로 위반 설비에 대해 위약금 총 362,638,800원의 청구 및 계약정상화가 필요하다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은 현장조사 업무를 소홀히 처리한 담당자에게 경고를, 직상위자에게 주의를 촉구하여 주시고, 신규접수 업무를 소홀히 처리한 담당자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고, 주의)

보령지사장은

- ① 전기사용계약을 위반하여 사용한 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금을 청구하여 주시고, (시정)
- ② 농사용전력 신규 접수 및 현장 확인 시 그 용도 확인에 철저를 기해주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

보령지사 ♡♡♡♡부

과장 ☆ ☆ ☆ (주의)

보령지사 ♡♡♡♡부

과장 ♣ ★ ♣ (경고, 現퇴직)

보령지사 ♡♡♡♡부

부장 ■ ◎ ■ (주의, 現퇴직)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 통 보 1	추 징 [2,991,857,020원]	경 고 1 주 의 2	보령지사	대전세종충남본부, 보령지사

참고. 위약금 산정 내역

(단위 : 천원)

고객명	계약번호	대상기간	청구금액		면탈금 (C=B-A)	추징금 (D=C)	위약금 (C+D+vat+ 전력기금)
			오(A)	정(B)			
익명화							
위 약 금 합 계					2,991,535		